

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 961/2532 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอก ชัยกลภรณ์ โจทก์
นาย ศักดา อตมกุลศรี จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 207, มาตรา 208, มาตรา 209

คำร้องของจำเลยที่ขอให้พิจารณาใหม่โดยอ้างว่า มิได้จงใจขาดนัดพิจารณา เพราะวันนัดสืบพยานโจทก์ จำเลยเดินทางมาถึงศาลก่อนเวลานัดไปดูใบลอยที่หน้าศาล ปรากฏว่าไม่มีเลขคดี ชื่อโจทก์และจำเลยในใบลอยดังกล่าว ทนายจำเลยไปที่ห้องเก็บสำนวน ไม่พบสำนวนเจ้าหน้าที่ห้องเก็บสำนวนดูวันนัดบนปกสำนวนแล้วแจ้งว่าคดีนัดวันรุ่งขึ้น ทนายจำเลยเข้าใจว่าลงนัดในสมุดนัดผิดพลาดไปจึงเดินทางกลับรุ่งขึ้นมาศาลปรากฏว่ามีเลขคดีชื่อโจทก์และจำเลยในใบลอยจึงไปที่บัลลังก์ตามใบลอยก็ได้ทราบจากเจ้าหน้าที่ศาลว่า ศาลสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาและพิพากษาคดีไปแล้วตั้งแต่วันวาน ดังนั้นหากความจริงเป็นไปดังที่จำเลยอ้าง ย่อมฟังได้ว่าจำเลยมิได้จงใจขาดนัดพิจารณา ชอบที่ศาลชั้นต้นจะทำการไต่สวนและมีคำสั่งใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยขาดนัดพิจารณาและพิพากษาให้จำเลยแพ้คดี จำเลยยื่นคำร้องว่ามิได้จงใจขาดนัดพิจารณา จำเลยมีโอกาสชนะคดีได้ทุกประเด็น ขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งให้พิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าทนายจำเลยลงลายมือชื่อรับทราบวันนัดสืบพยานโจทก์ไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาแล้ว เมื่อถึงวันนัดจำเลยไม่มาศาลตามเวลานัดคือเวลา 9.00 นาฬิกา แม้ศาลได้เลื่อนการ

พิจารณาไปเป็นเวลา 13.30 นาฬิกา จำเลยก็ยังไม่มาศาล เห็นว่าจำเลยจงใจขาดนัด
พิจารณา ไม่จำเป็นต้องไต่สวน ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ จำเลยอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนและมีคำสั่งใหม่ตาม
รูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยนั้น จำเลยอ้างว่า
จำเลยมิได้จงใจขาดนัดพิจารณา เพราะในวันนัดสืบพยานโจทก์คือวันที่ 3
พฤศจิกายน 2529 จำเลยเดินทางมาถึงศาลเวลา 8.50 นาฬิกา ก่อนเวลา 9.00
นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลานัด จำเลยไปดูใบลอยบนกระดานดำที่หน้าศาลว่า คดีนี้ศาลนัด
พิจารณาที่บัลลังก์ใดปรากฏว่าไม่มีเลขคดี ชื่อโจทก์และจำเลยในคดีนี้ที่ใบลอยดัง
กล่าวทนายจำเลยจึงไปที่ห้องเก็บสำนวนคดีดำของศาลเพื่อขอดูสำนวนคดีนี้ปรากฏ
ว่าสำนวนไม่อยู่ในช่องเก็บสำนวน เจ้าหน้าที่ห้องเก็บสำนวนดูวันนัดบนปกสำนวน
แล้วแจ้งแก่ทนายจำเลยว่าคดีนัดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2529 ไม่ใช่วันที่ 3 พร้อมกับนำ
ปกสำนวนให้ทนายจำเลยดู ทนายจำเลยจึงเข้าใจว่าลงนัดในสมุดนัดผิดพลาดไป
เพราะในใบลอยบนกระดานดำของศาลก็ไม่มีเลขคดี ชื่อโจทก์และจำเลยในคดีนี้
ทนายจำเลยจึงเดินทางกลับ รุ่งขึ้นวันที่ 4 พฤศจิกายน 2529 เวลา 9.00 นาฬิกา
ทนายจำเลยเดินทางมาศาล พบว่ามีเลขคดีชื่อโจทก์และชื่อจำเลยในใบลอยของศาล
จำเลยจึงไปที่บัลลังก์ 32 ตามที่ลงไว้ในใบลอยก็ได้ทราบจากเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ว่า
ศาลสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาและพิพากษาคดีไปแล้วตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน
2529 พิจารณาคำร้องของจำเลยดังกล่าวแล้วเห็นว่า หากความจริงเป็นไปดังที่จำเลย
อ้างย่อมฟังได้ว่าจำเลยมิได้จงใจขาดนัดพิจารณาที่ศาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นทำการ
ไต่สวนคำร้องของจำเลยและมีคำสั่งใหม่นั้น ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ที่โจทก์
ฎีกาว่าจำเลยอุทธรณ์เฉพาะคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องขอพิจารณาใหม่ของ
จำเลย แต่มิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นด้วยทั้งอุทธรณ์ดังกล่าวของ
จำเลยก็มีได้บรรยายคำฟ้องของโจทก์ คำให้การของจำเลยและคำพิพากษาของศาล

ชั้นต้น อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า ไม่มี
กฎหมายใดบังคับให้จำเลยต้องกระทำการดังที่โจทก์กล่าวอ้างแต่ประการใด ฎีกาโจทก์
ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>